VOTRE NOTICE D'INFORMATION

Prévoyance Entreprise

Votre Employeur
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST

Votre contrat n° : 2257604110000
Groupe assuré : Ensemble des cadres selon la définition du dispositif d'entreprise

Date d'effet : 1 janvier 2016

AXA France Vie
Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 euros
Entreprise régie par le code des assurances
313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
310 499 959 R.C.S. NANTERRE

VOTRE NOTICE D'INFORMATION

Le montant de vos garanties 3
La garantie Décès 3
La garantie Décès Accidentel 4
La garantie Arrêt de travail 5
L'incapacité temporaire de travail 5
L'invalidité permanente 5
Les services complémentaires 6
Les services complémentaires dans le cadre de la garantie Décès accidentel 6
Les services complémentaires dans le cadre de la garantie Arrêt de travail 7
La mise en œuvre des services complémentaires 8
Pour prendre contact avec nous 9
Les dispositions relatives au contrat de prévoyance collective 10
Article 1 : Objet de cette notice d'information 10
Article 2 : Les réclamations 10
Article 3 : La prescription 10
Article 4 : La législation relative au traitement des données à caractère personnel 10
Les dispositions relatives à votre adhésion au contrat 11
Article 6 : La durée de vos garanties 11
Les dispositions communes à vos garanties 13
Article 7 : La base de calcul des prestations 13
Article 8 : La revalorisation de vos prestations périodiques 13
Article 9 : Votre conjoint, votre partenaire, votre concubin, vos enfants et personnes à charge 13
Article 10 : Les exclusions 14
Article 11 : L'expertise médicale 14
Article 12 : Le règlement de nos prestations 14
Les dispositions spécifiques à vos garanties 15
La garantie Décès 15
Article 13 : La garantie Décès en capital 15
Article 14 : La garantie Rente éducation 16
Article 15 : La prestation supplémentaire que nous versons lorsque votre conjoint décède après vous 17
Article 16 : Le maintien de la garantie Décès lorsque vous êtes en arrêt de travail 17
Article 17 : Les documents nécessaires au règlement de la prestation Décès 18
La garantie Décès accidentel 19
Article 18 : La garantie Décès accidentel en capital 19
Article 19 : Le maintien de la garantie Décès accidentel lorsque vous êtes en arrêt de travail 19
Article 20 : Les documents nécessaires au règlement des prestations 19
La garantie Arrêt de travail 19
Article 21 : En cas d'incapacité temporaire de travail 20
Article 22 : En cas d'invalidité permanente 20
Article 23 : Les formalités et documents nécessaires au règlement de la prestation Arrêt de travail 21
Les exclusions 24
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail suite à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 26

La garantie Décès
(montant exprimé en % de la base de calcul des prestations, définie à l'article 7)

La garantie Décès en capital	**Montant de la garantie**		
	Tranche A	**Tranche B**	**Tranche C**
En cas de décès			
Le ou les bénéficiaire(s) ont le choix entre les trois possibilités suivantes :			
Option 1 capital			
Nous versons un capital en fonction de votre situation de famille :			
▪ **Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant ou personne à charge**	250 %	250 %	250 %
▪ **Marié, lié par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant en concubinage, sans enfant ou personne à charge**	250 %	250 %	250 %
▪ **Adhérent avec un enfant ou une personne à charge**	315 %	315 %	315 %
▪ **Majoration du capital par enfant ou personne à charge à partir du 2ième enfant et/ou de la 2ième personne à charge**	65 %	65 %	65 %
Les majorations pour enfants ou personnes à charge seront réparties par parts égales entre les enfants ou personnes à charge ayant ouvert droit aux dites majorations.			
Option 2 Capital réduit et rente éducation			
Nous versons un capital quelle que soit votre situation de famille :	100 %	100 %	100 %
et			
Nous versons également une rente éducation annuelle à chacun de vos enfants à charge :			
▪ Jusqu'au 26ème anniversaire (si l'enfant poursuit des études)	25 %	25 %	25 %
Nous versons la rente éducation selon les modalités décrites à l'article 14 "Rente éducation" de cette notice. Si votre enfant est handicapé, nous lui versons la rente pendant toute sa vie.			

Option 3 Capital réduit et rente de conjoint

Nous versons un capital quelle que soit votre situation de famille :	50 %	50 %	50 %
Nous versons également :			
▪ Une **rente viagère** annuelle Cette rente est servie tant que le conjoint est en vie, son montant est le résultat de la multiplication des deux facteurs suivants : ▪ le pourcentage de : ▪ le nombre d'années comprises entre l'âge de l'adhérent à son décès (calculé par différence de millésimes) et 65 ans. Dans le calcul, l'âge retenu ne peut pas être supérieur à 65 ans.	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Et ▪ Une **rente temporaire** annuelle Cette rente est servie si le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion, son montant est le résultat de la multiplication des deux facteurs suivants : ▪ le pourcentage de : ▪ le nombre d'années comprises entre 25 ans et l'âge de l'adhérent à son décès (calculé par différence de millésimes).	0,50 %	0,50 %	0,50 %

Nous versons également une indemnité de frais d'obsèques de 5 % du PMSS à la personne qui justifie avoir supporté les frais, dans la limite de ceux-ci. Le reliquat est versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès prévu ci-dessus.

Si vos bénéficiaires ne se sont pas mis d'accord sur le choix d'une option dans les 60 jours qui suivent notre demande, nous appliquons l'option 1.

En cas de Perte totale et irréversible d'autonomie de l'adhérent

Nous vous versons par anticipation un capital égal à **100 %** de celui prévu en cas de décès à l'option 1.

Si le conjoint décède après l'adhérent ou simultanément

Nous versons un capital égal à **100 %** de celui prévu en cas de décès à l'option 1.

La garantie Décès Accidentel

En cas de décès accidentel

Nous versons un capital supplémentaire égal à 100 % de celui de l'option 1 de la garantie décès en capital.
Nous organisons les services complémentaires selon les modalités décrites dans cette notice au chapitre "les services complémentaires".

En cas de Perte totale et irréversible d'autonomie suite à un accident

Nous vous versons par anticipation un capital supplémentaire égal à **100 %** de celui prévu à la garantie décès accidentel.

La garantie Arrêt de travail
(montant exprimé en % de la base de calcul des prestations, définie à l'article 7)

L'incapacité temporaire de travail	Montant de la garantie		
	Tranche A	Tranche B	Tranche C
Nous versons une indemnité journalière, à compter du 91ème jour d'arrêt total et continu de travail (délai de franchise 90 jours).			
Le montant de l'indemnité journalière est fixée à : sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale.	80 %	80 %	80 %
En cas de rupture de votre contrat de travail, nous limitons le cumul de nos prestations et de celles de la Sécurité sociale à 100% des salaires nets imposables. Par ailleurs nous organisons les services complémentaires, selon les modalités décrites dans cette notice au chapitre "les services complémentaires".			

L'invalidité permanente	Montant de la garantie		
	Tranche A	Tranche B	Tranche C
Nous versons une rente dont le montant annuel est fixé en fonction de notre classement dans l'une des trois catégories d'invalidité suivantes, définies à l'article 22 de cette notice et sous déduction de la prestation servie par la Sécurité sociale.			
▪ 1ère Catégorie	48 %	48 %	48 %
▪ 2ème Catégorie	80 %	80 %	80 %
▪ 3ème Catégorie	80 %	80 %	80 %
En cas de rupture du contrat de travail de l'adhérent, nous limitons le cumul de nos prestations et de celles de la Sécurité sociale à 100 % de votre salaire net imposable. Les taux de revalorisation qui auraient été appliqués restent acquis.			

Les services complémentaires dans le cadre de la garantie Décès accidentel

En cas de décès accidentel, nous mettons en œuvre des services complémentaires si votre décès survient à plus de 50 km de votre domicile.

- **Nous organisons le rapatriement du corps ou des cendres du lieu du décès jusqu'au lieu d'inhumation situé en France métropolitaine :**

nous prenons à notre charge :

- les frais de traitement post-mortem,
- les frais de mise en bière,
- les frais d'aménagement nécessaires au transport du corps, notamment les frais de cercueil, dans la limite de 770 euros,
- les frais de transport du corps.

Le choix des sociétés chargées du rapatriement du corps est de notre ressort exclusif. Les autres frais (cérémonies, obsèques, convois locaux, inhumation, incinération...) restent à la charge de votre famille.

- **Nous mettons un service de renseignements téléphoniques à la disposition de vos proches :**

ce service a pour but d'informer vos proches sur les points suivants :

- les démarches lors d'un décès : les obsèques civiles ou religieuses, les prélèvements d'organes, le don du corps et la crémation,
- les démarches après le décès : la constatation, la déclaration, l'information et les dispositions financières,
- les réglementations particulières : les soins de conservation, les chambres funéraires, le transport et l'inhumation dans une concession de famille,
- l'héritage et la succession : la dévolution légale, les ordres et les degrés, l'option successorale, la déclaration successorale, les différents héritiers, les libéralités, les coûts de l'héritage, les testaments et les pensions ou allocations.

Si les questions qui nous sont posées nécessitent des recherches ou de la documentation, nous rappelons notre interlocuteur dès que nous sommes en mesure de lui apporter une réponse de qualité.

- **En cas de rapatriement de corps, nous organisons le retour au domicile de vos proches qui voyageaient avec vous :**

si les moyens de transport prévus initialement pour le voyage de retour ne sont ni utilisables, ni modifiables, nous prenons à notre charge un billet aller simple (avion classe économique ou train 1ère classe) pour chacun de vos proches qui vous accompagnaient.

- **Nous facilitons la présence d'un proche sur le lieu du décès :**

si vous étiez seul au moment de votre décès et si la présence d'un proche est indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps et les formalités de rapatriement ou d'incinération, nous mettons à la disposition de ce proche un titre de transport aller-retour (avion classe économique ou train 1ère classe). Nous prenons également à notre charge ses frais d'hébergement à l'hôtel (chambre et petit-déjeuner), pour 3 nuits maximum, dans la limite de 77 euros par nuit.

Les services complémentaires dans le cadre de la garantie Arrêt de travail

Si vous êtes victime d'une **atteinte corporelle grave**, nous mettons en œuvre des services complémentaires.
L'atteinte corporelle grave est l'accident ou la maladie à caractère soudain et imprévisible dont la nature risque de porter atteinte à votre vie ou d'engendrer, à brève échéance, une aggravation importante de votre état si des soins adéquats ne vous sont pas prodigués rapidement.
Pour ouvrir droit à nos prestations, l'atteinte corporelle doit être constatée par une autorité médicale.

- **Si vous êtes victime d'une atteinte corporelle grave à plus de 50 km de votre domicile, nous organisons et prenons en charge votre rapatriement sanitaire :**

nous choisissons le moyen de transport qui vous est le mieux adapté : véhicule sanitaire léger, ambulance, train 1ère classe, avion en classe économique ou avion sanitaire.
Nous vous dirigeons alors :

- soit vers le centre hospitalier le mieux adapté à votre état de santé,
- soit vers le centre hospitalier le plus proche de votre domicile,
- soit vers votre domicile.

Si vous vous trouvez en dehors de votre secteur hospitalier, nous nous chargeons également de vous ramener jusqu'à votre domicile une fois que votre état de santé vous le permet.
La décision de vous rapatrier est prise en fonction des seuls impératifs médicaux. L'organisation du rapatriement, le choix final du lieu d'hospitalisation, de la date, des moyens utilisés ou de la nécessité de votre accompagnement relèvent exclusivement de notre équipe médicale après que celle-ci ait pris contact avec votre médecin sur place.
Tout refus de la solution proposée par notre équipe médicale entraîne l'annulation de la présente garantie.
Nous pouvons vous demander d'utiliser votre titre de transport si celui-ci peut être modifié ou utilisé. Si tel n'est pas le cas, nous vous demandons de nous restituer votre titre de transport lorsque nous avons pris en charge votre retour.

- **Si vous êtes victime d'une atteinte corporelle grave qui vous immobilise à votre domicile sur prescription médicale pour une durée de plus de 5 jours :**

nous organisons et prenons en charge les services complémentaires suivants :

- l'acheminement d'un proche à votre chevet
si aucun membre de votre famille ne se trouve à moins de 50 km de votre domicile. Pour cela, nous fournissons à votre proche un billet aller-retour en train 1ère classe ou en avion classe économique.

- la garde de vos enfants et petits-enfants
s'ils ont moins de 15 ans et si personne d'autre que vous ne peut en assurer la garde :
- soit en permettant la venue d'un proche à votre domicile (en train 1ère classe ou avion classe économique) ;
- soit en acheminant vos enfants au domicile d'un proche (en train 1ère classe ou avion classe économique), accompagnés, si nécessaire, par une personne qualifiée ;
- soit en confiant la garde de vos enfants à votre domicile à une personne qualifiée. En fonction de l'âge de vos enfants, celle-ci s'occupe aussi de les accompagner à l'école. **Cette prestation est limitée à 30 heures, réparties sur 15 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour.**

Nous intervenons à la demande des parents et ne pouvons être tenus pour responsables des évènements pouvant survenir lors des trajets ou pendant la garde de vos enfants.

- une aide-ménagère à domicile
Nous recherchons et prenons en charge les services d'une aide - ménagère à domicile pour assurer vos tâches domestiques. Pour bénéficier de cette prestation, vous devez nous en faire la demande dans les 8 jours suivant votre immobilisation à domicile pour atteinte corporelle grave. Nous limitons toutefois cette aide à la période de 30 jours suivant votre atteinte corporelle grave. La durée de présence de l'aide - ménagère est fixée par notre équipe médicale, en fonction des seuls critères médicaux. **Elle ne peut excéder 30 heures, réparties sur 15 jours et à raison de 2 heures consécutives minimum par jour.**

La mise en œuvre des services complémentaires

En cas de décès accidentel ou d'arrêt de travail du salarié, vous pouvez disposer de services complémentaires qui visent à vous accompagner et à vous aider.

▪ Les modalités de notre intervention

Quand survient un événement donnant lieu à la mise en œuvre des services complémentaires, vous ou l'un de vos proches devez impérativement nous contacter au numéro de téléphone mentionné au chapitre « Pour prendre contact avec nous » dans cette notice.
Nous vous délivrons alors un numéro de dossier qui permettra de délivrer chacune de nos prises en charge.
Certains services font référence à la notion de domicile. Dans ce cas, le domicile est le lieu de résidence qui figure sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Pour ouvrir droit à nos services, il doit être situé en France métropolitaine.

▪ La limitation de nos engagements

Nous prenons en charge les seules prestations que nous organisons. L'organisation par vous-même ou par votre entourage de l'un des services complémentaires sans notre accord préalable, matérialisé par un numéro de dossier, ne peut donner lieu à remboursement.
Nous ne prenons pas en charge et ne remboursons pas les frais de séjour (hôtel, taxis, restaurant, téléphone...), sauf ceux ayant fait l'objet d'un accord préalable de notre part, ni tout autre frais non prévu au titre des garanties accordées.
Les services complémentaires qui n'auraient pas été sollicités pendant la période de garantie ne permettent pas le versement d'indemnités compensatoires.
La déclaration de l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la mise en œuvre des services complémentaires est une obligation. A défaut, vous perdez le bénéfice de vos garanties et nos engagements deviennent nuls.

▪ Notre responsabilité

Notre responsabilité ne peut être engagée dans les cas suivants :

- dommage professionnel ou commercial que vous pouvez éventuellement subir lors de l'exécution de l'un de nos services complémentaires,
- retard dans l'organisation du service prévu par la garantie ou impossibilité de le fournir pour cause de force majeure : guerres (civile ou étrangère), émeute, acte de terrorisme, restriction à la libre circulation des biens et des personnes, grève, accident nucléaire.

Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d'urgence ou de recherche et nous ne prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention.

Pour prendre contact avec nous

Au préalable
Lorsque vous ou l'un de vos proches prenez contact avec AXA, nous vous remercions de **nous communiquer les renseignements suivants :**

- vos prénom et nom,
- le numéro de votre contrat de prévoyance collective : contrat n° 2257604110000,
- la raison sociale de votre employeur : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST.

Pour les services complémentaires

▪ **Rapatriement, transport, présence d'un proche, garde des enfants, aide - ménagère à domicile...**

Les garanties Arrêt de travail et Décès accidentel ouvrent droit à des services complémentaires. Un numéro de dossier doit être attribué pour la prise en charge et l'organisation de ces services. Vous ou vos proches devez alors nous téléphoner au numéro Azur unique :

0969 325 006 (prix d'une communication locale)

▪ **Les informations utiles :**

En cas de décès accidentel, nous mettons également à la disposition de vos proches un numéro d'appel grâce auquel ils pourront obtenir des **informations utiles.** Il leur apporte les renseignements nécessaires sur les différentes démarches à suivre en cas de décès, sur les réglementations particulières ou les questions d'héritage...

0969 325 006 (prix d'une communication locale)

Pour les réclamations

Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre conseiller ou votre service Clients.
Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Service Relations Clientèle Assurances Collectives en écrivant à l'adresse suivante :

AXA France
Service Relations Clientèle Assurances Collectives
313, Terrasses de l'Arche
92727 Nanterre Cedex

en précisant le nom et le numéro de votre contrat.

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception vous sera adressé dans un délai 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai 40 jours (sauf circonstances particulières dont nous vous tiendrons informés).

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n'a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous seront communiquées par le Service Relations Clientèle Assurances Collectives dans son courrier de réponse. Ce recours est gratuit.

Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s'impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

Pour plus de clarté, nous vous indiquons ce que nous entendons par les termes suivants :

- le terme **vous** vous désigne en tant qu'adhérent à ce contrat de prévoyance collective ;
- **le souscripteur** est la personne morale ou le chef d'entreprise qui a conclu le contrat de prévoyance collective ; il sera le plus souvent désigné par **votre employeur** ;
- **l'assureur** est la société d'assurance qui garantit les risques souscrits ; il sera le plus souvent désigné par **nous** ;
- **le groupe assuré** renvoie à la totalité des salariés pour lesquels votre employeur a conclu ce contrat de prévoyance collective ;
- **le bénéficiaire** est celui à qui les prestations sont versées lorsque s'applique la garantie souscrite. Il peut être soit vous-même, soit une autre personne, soit votre employeur qui a souscrit le contrat de prévoyance.

Article 1 : Objet de cette notice d'information

Cette notice a pour but de vous informer des termes du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire que votre employeur a conclu avec nous. Les garanties prennent effet le : 1 janvier 2016.
La notice vous précise les prestations décrites dans les pages suivantes lorsque le risque correspondant aux garanties souscrites se réalise entre la date de début et de fin des garanties.

Article 2 : Les réclamations

Vos réclamations éventuelles doivent être adressées à votre employeur qui nous les transmettra.
Si elles ne trouvaient pas satisfaction, les cas de litiges seraient à adresser à notre Service Relation Clientèle dont l'adresse figure au chapitre « Pour prendre contact avec nous ».
Si le désaccord subsiste, notre Service Relation Clientèle vous propose alors un recours gratuit au Médiateur et vous indique les modalités à suivre.
Le Médiateur est une personne indépendante qui s'engage à formuler un avis motivé dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a été saisi. Son avis n'engage pas les parties concernées qui restent libres de recourir aux juridictions compétentes.

Article 3 : La prescription

Conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances, le délai de la prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de **deux ans** à compter de l'évènement qui y donne naissance. La prescription est portée à **10 ans** dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Conformément à l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article 4 : La législation relative au traitement des données à caractère personnel

Vous nous autorisez à communiquer les informations vous concernant dans le strict respect de la législation relative au traitement des données à caractère personnel en vigueur. Ces informations pourront être communiquées à nos réassureurs, aux organismes professionnels habilités, ainsi qu'à tous ceux intervenant dans la gestion et l'exécution de votre contrat.

En retour, vous avez un libre accès aux informations vous concernant, conformément à la législation relative précitée en vigueur. Pour les consulter, vous y opposer ou demander leur rectification, il vous suffit de prendre contact avec notre Service Relation Clientèle : AXA – Service Information Clients – 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE CEDEX.

Article 5 : Votre adhésion au contrat de prévoyance collective

Article 5.1. Les conditions d'adhésion

Pour bénéficier de nos garanties, vous devez répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

- appartenir au groupe assuré,
- être affilié à un régime obligatoire de la Sécurité sociale,
- bénéficier d'un contrat de travail en vigueur,
- si votre contrat de travail est suspendu pour maladie maternité ou accident (avec ou sans indemnisation de l'employeur), ou pour une autre cause avec indemnisation de l'employeur vous bénéficiez des garanties du présent contrat. Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties est suspendu.

Article 5.2. Les formalités médicales préalables

L'octroi de nos garanties peut également dépendre de l'accomplissement de formalités médicales préalables à la date d'effet des garanties.

Tout salarié devant être garanti sur la Tranche C du salaire doit, au préalable, produire un rapport médical établi sur un formulaire prévu à cet effet.

Article 6 : La durée de vos garanties

Article 6.1. Le début de vos garanties

Vous bénéficiez de nos garanties :

- dès la date d'effet du contrat de prévoyance collective, sous réserves des formalités médicales, conclu par votre employeur quand vous êtes déjà membre du groupe assuré,
- à la date de votre entrée dans le groupe lorsque vous en devenez membre après la date d'effet du contrat.

Si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d'effet du contrat de prévoyance collective, la garantie Arrêt de travail n'entre en vigueur qu'à la date de reprise effective de votre travail.

Article 6.2. La fin de vos garanties

Les risques correspondants aux garanties souscrites cessent d'être assurés dès :

- que vous sortez du groupe assuré ;
- l'attribution de votre pension vieillesse par la Sécurité sociale (ou pension pour inaptitude au travail), sauf si vous bénéficiez du dispositif de cumul emploi retraite
- que votre contrat de travail est rompu, sous réserve des dispositions prévues en cas de rupture du contrat de travail suite à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et de celles prévues aux articles 16 et 19 de cette notice ;
- que votre employeur résilie le contrat de prévoyance collective, sous réserve des dispositions prévues aux articles 16 et 19.

Une fois admis au contrat, vous ne pouvez en être exclu contre votre gré tant que vous faites partie du groupe assuré, sauf en cas de réticence, d'omission, de déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, à la condition que la cotisation ait été payée.

Si votre contrat de travail est suspendu pour maladie maternité ou accident avec ou sans indemnisation de votre employeur ; ou pour une autre cause s'il y a une indemnisation de votre employeur, nous maintenons le bénéfice des garanties. Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties est suspendu.

Article 6.3. Le prolongement à titre individuel de vos garanties après la résiliation du contrat de prévoyance collective

Lorsque ce contrat est résilié et qu'il n'est pas remplacé, vous pouvez, sous réserve de notre accord, souscrire une assurance individuelle si votre contrat de travail est toujours en vigueur. Quand le niveau des garanties ne dépasse pas celui de ce contrat, nous vous garantissons sans période probatoire ni questionnaire médical.

Vous disposez de **60 jours** après la date de résiliation pour nous en faire la demande.

Article 7 : La base de calcul des prestations

Elle nous permet de déterminer le montant des prestations que nous versons.
Elle correspond aux salaires bruts déclarés par votre employeur à l'administration fiscale. Elle prend en compte une ou plusieurs tranches de salaire :

- tranche A : c'est la fraction de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale,
- tranche B : c'est la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
- tranche C : c'est la fraction de salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

L'extension de la base de calcul des prestations à la tranche C est soumise à la déclaration préalable de votre employeur et à des formalités médicales (Article 5.2).

Les revenus procurés par les avantages attribués au titre des stock options, les primes et indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, n'entrent pas dans la base de calcul de prestation.
Elle est égale aux salaires relatifs aux 12 mois civils précédant la date à laquelle s'est réalisé l'événement ouvrant droit à votre prestation. Toutefois, si vous vous trouvez en arrêt de travail au moment du décès et percevez à ce titre des prestations de la Sécurité sociale, les 12 mois civils retenus sont ceux précédant l'arrêt de travail.
Si moins de 12 mois se sont écoulés entre la date d'effet du contrat et la date de l'événement, la base de calcul des prestations est égale au montant de vos salaires des 12 derniers mois civils précédant l'événement.
Lorsque vous disposez d'un contrat de travail qui a moins de 12 mois, nous rétablissons la base de calcul des prestations sur une base annuelle.
Si, en raison d'un congé, votre contrat de travail a été suspendu pour maladie maternité, paternité ou accident (avec ou sans indemnisation du souscripteur), votre salaire a été réduit ou supprimé au cours des douze mois précédant l'événement, nous prenons en compte le salaire que vous auriez perçu sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.

Article 8 : La revalorisation de vos prestations périodiques

Les prestations périodiques que nous servons sous la forme d'indemnités journalières ou de rentes sont revalorisées chaque année. Ainsi, chaque premier jour du mois suivant la date anniversaire de l'événement ayant donné lieu à nos versements, nous prenons en compte, pour calculer le montant de nos prestations, l'évolution du point du régime de retraite AGIRC intervenue depuis l'anniversaire précédent.
Après la résiliation du contrat de prévoyance collective, sauf celle consécutive à une liquidation judiciaire, nous cessons la revalorisation et maintenons le montant des prestations périodiques au niveau atteint à la date de cette résiliation.
Afin d'assurer la revalorisation de vos prestations, nous avons mis en place un fonds de revalorisation commun à l'ensemble des contrats de même nature. En cas d'insuffisance de ce fonds, la dernière revalorisation annuelle est réduite afin que le prélèvement n'excède pas les sommes disponibles.

Article 9 : Votre conjoint, votre partenaire, votre concubin, vos enfants et personnes à charge

Article 9.1. Votre conjoint

Il est votre époux ou épouse dont vous n'êtes ni divorcé, ni séparé judiciairement.

Article 9.2. Votre partenaire

Il est votre partenaire lié par un Pacte civil de solidarité.

Article 9.3. Votre concubin

Il est votre concubin au sens de l'article 515-8 du Code civil, non marié à un tiers ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.

Article 9.4. Vos enfants à charge

Sont définis comme tels, vos enfants et ceux de votre conjoint, qu'ils soient légitimes, reconnus, recueillis ou adoptifs.
Ils doivent, en outre, répondre aux conditions ci-dessous :

- d'une part :
  - être mineurs ;
  - être majeurs et âgés de moins de 26 ans s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
    - être affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants,
    - suivre des études, secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,
  - quel que soit leur âge, percevoir une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
- d'autre part :
  - être fiscalement à votre charge, c'est-à-dire être pris en compte pour l'application du quotient familial ou percevoir une pension alimentaire que vous déduisez fiscalement de votre revenu global.

De plus, vos enfants reconnus ou adoptés sont considérés à charge même s'ils sont fiscalement à la charge de votre partenaire lié avec vous par un Pacte civil de solidarité, ou à celle de votre concubin sous réserve qu'il soit domicilié à la même adresse que la vôtre et que cette adresse figure sur son dernier avis d'imposition.

Enfin, en cas de décès, vos enfants nés moins de 300 jours après votre décès sont considérés comme enfant à charge.

Article 9.5. Les personnes à votre charge

Ce sont vos ascendants, ou ceux de votre conjoint, qui sont dans le besoin au sens de l'article 205 du Code civil et pour lesquels vous déduisez fiscalement une pension alimentaire de votre revenu global.

Article 10 : Les exclusions

Les risques souscrits dans le cadre du contrat de prévoyance collective ne sont pas garantis lorsqu'ils surviennent dans les circonstances décrites à la fin de cette Notice d'Information.

Article 11 : L'expertise médicale

Une expertise médicale peut s'avérer nécessaire pour constater votre état d'incapacité de travail, d'invalidité permanente ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Dans ce cas, les honoraires du médecin que nous chargeons de réaliser cette expertise sont réglés par nos soins.

Les conclusions de l'expertise sont notifiées à l'adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception ; elles peuvent nous conduire à cesser, à refuser ou à réduire le versement de nos prestations. Ces conclusions s'imposent à l'adhérent sans qu'il puisse se prévaloir de la poursuite de l'indemnisation par la Sécurité Sociale.

Si vous contestez les conclusions de notre médecin, vous pouvez faire appel au médecin de votre choix. En cas de divergence entre votre médecin et le nôtre, ces deux médecins en désigneront un troisième.

Si un désaccord persiste, c'est le président du tribunal compétent, requis par la partie la plus diligente, qui désignera un nouvel expert.

Chaque partie supporte les honoraires de son médecin. Les honoraires du troisième médecin sont partagés par parts égales.

Article 12 : Le règlement de nos prestations

Nos prestations sont versées lorsqu'un risque garanti par ce contrat se réalise. Nous fournissons alors un formulaire de déclaration à votre employeur, qui doit nous le retourner complété, accompagné des documents nécessaires au règlement de nos prestations.

Le montant de nos prestations est indiqué au début de cette notice.

Par ailleurs, les garanties Décès accidentel et Arrêt de travail incluent des **services complémentaires** décrits dans cette notice. Ces services ne peuvent pas être souscrits indépendamment de chacune de ces garanties. Leur organisation est indépendante du règlement des capitaux, des indemnités journalières et des rentes.

La garantie Décès

En cas de décès à la suite d'une maladie ou d'un accident, cette garantie prévoit le versement d'un capital Décès et d'une rente éducation.
Elle peut également donner droit au versement d'une prestation supplémentaire pour vos enfants restant à charge, si votre conjoint décède après vous et avant ses 60 ans.

Article 13 : La garantie Décès en capital

Article 13.1. Le montant du capital que nous versons à vos bénéficiaires :

Il est prévu dans le tableau de garantie au début de cette notice.

Le montant varie en fonction de votre situation de famille.

Si vous vivez en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) ou si vous êtes lié par un Pacte civil de solidarité et êtes sans enfant à charge, nous assimilons votre situation à celle d'un adhérent marié, à condition d'en avoir connaissance dans les 3 mois qui suivent le décès. Votre concubin ou partenaire doit prouver sa domiciliation à la même adresse que la vôtre par la production d'une copie du dernier avis d'imposition.

La situation de famille retenue est toujours celle constatée au jour du décès.

Si un même événement occasionne à la fois votre décès et celui d'une ou plusieurs personnes prises en compte dans le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, nous considérons que vous êtes décédé le premier.

Article 13.2. Vos bénéficiaires

Le capital est versé à votre (vos) bénéficiaire(s) selon le mode de désignation suivant :

Pour le versement du capital en cas de décès, nous considérons que vous êtes décédé le dernier, si un même événement occasionne à la fois votre décès et celui d'une ou plusieurs personnes prises en compte dans le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès.

La désignation type de vos bénéficiaires

Si aucune mention particulière ne nous est faite, nous versons le capital :

- à votre conjoint si vous n'en êtes pas séparé judiciairement,
- à défaut, à votre partenaire avec lequel vous êtes lié par un Pacte civil de solidarité, tel que défini à l'article 13.1 de cette notice ou à votre concubin notoire,
- à défaut, par parts égales, à vos enfants vivants ou à naître ou représentés et à ceux de votre conjoint si vous en avez la charge,
- à défaut, par parts égales, à votre père et à votre mère ou au survivant d'entre eux,
- à défaut, à vos héritiers selon la dévolution successorale.

Lorsque la présence d'un enfant ou d'une personne à charge donne droit à une majoration du capital, celle-ci est alors versée :

- au conjoint ou au partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, père ou mère de l'enfant mineur ou majeur incapable, s'il en a la garde,
- au représentant légal de chaque enfant mineur lorsque votre conjoint ou votre partenaire lié par un Pacte civil de solidarité, père ou mère de l'enfant n'en a pas la garde,
- à chaque enfant majeur ou mineur émancipé,
- à chaque personne à charge ou à son représentant légal si elle ne dispose pas de la capacité juridique.

La désignation particulière de vos bénéficiaires

Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix. Vous devez nous informer par écrit de votre désignation particulière, celle-ci pouvant faire l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Cette désignation est irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire sauf cas de révocation prévue de plein droit par le Code civil.

Lorsque la présence d'un enfant ou d'une personne à charge donne lieu à la majoration du capital, celle-ci lui est versée ou à son représentant légal s'il ne dispose pas de la capacité juridique. Cette disposition s'applique sauf si vous avez clairement manifesté la volonté d'y déroger.

Toutefois, la désignation type de vos bénéficiaires s'applique dans les cas suivants :

- si tous vos bénéficiaires désignés décèdent avant vous,
- ou si vous et vos bénéficiaires désignés décédez ensemble, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès,
- en cas de révocation de plein droit prévue par le Code civil. (notamment en cas de naissance de votre premier enfant postérieure à votre désignation particulière).

Enfin, si vous avez souhaité répartir le capital entre plusieurs bénéficiaires, le décès de l'un d'entre eux entraîne la redistribution de son capital aux autres, proportionnellement à leurs parts respectives.

Article 13.3. En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, nous vous versons par anticipation le capital de votre garantie Décès

Pour bénéficier du versement anticipé du capital Décès, vous devez nous demander de reconnaître la perte totale et irréversible d'autonomie.

La perte totale et irréversible d'autonomie est une incapacité définitive et totale d'exercer une activité professionnelle quelconque avec l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour ouvrir droit à notre prestation, vous devez en outre :

- être classé en 3ème catégorie d'invalidité par la Sécurité sociale ou avoir un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
- et bénéficier de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne.

Nous pouvons être amenés à procéder à une expertise médicale pour prendre notre décision.

Pour déterminer le montant du capital que nous vous versons, nous prenons en compte votre situation de famille à la date de la reconnaissance de votre perte totale et irréversible d'autonomie.

Le capital vous est versé directement, ou à votre représentant légal.

Le versement de ce capital met fin à la garantie Décès en capital.

Article 14 : La garantie Rente éducation

Cette garantie a pour objet le versement d'une rente à chacun de vos enfants à charge au moment du décès.

Les conditions de règlement de cette rente prévoient :

- une prise d'effet le jour suivant le décès,
- son versement à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil,
- une cessation de la rente lorsque votre enfant bénéficiaire n'est plus à charge (selon la définition qui en est donnée à l'article 9 de cette notice d'information),
- le calcul *prorata temporis* du premier et du dernier paiement.

Elle est versée à votre enfant bénéficiaire ou à son représentant légal, s'il ne dispose pas de la capacité juridique.

Le montant de la Rente éducation que nous versons à vos enfants est précisé dans le tableau de garantie présenté au début de cette notice.

Article 15 : La prestation supplémentaire que nous versons lorsque votre conjoint décède après vous

Cette prestation s'applique en complément de la (des) garantie(s) décrite(s) précédemment si votre conjoint non remarié, non pacsé ou le partenaire non (re)marié ou non (re)pacsé, âgé de moins de 60 ans, décède après vous, alors que le contrat de prévoyance collective est en vigueur et que la (les) garantie(s) est (sont) souscrite(s).

Cette prestation supplémentaire est également versée si votre conjoint et vous-même venez à décéder ensemble, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès.

Les bénéficiaires de cette prestation sont vos enfants à charge qui sont toujours à la charge de votre conjoint au jour de son décès.

Cette prestation prévoit le versement :

- dans le cadre de la garantie Décès en capital, d'un capital supplémentaire réparti par parts égales entre vos enfants bénéficiaires,

Cette prestation supplémentaire est également versée si votre conjoint et vous-même venez à décéder ensemble, au cours d'un même événement et sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès.

Tant que votre enfant ne jouit pas de la capacité juridique, les prestations sont versées à son représentant légal.

Le montant de la prestation que nous versons à vos enfants est précisé dans le tableau de garantie présenté au début de cette notice.

Article 16 : Le maintien de la garantie Décès lorsque vous êtes en arrêt de travail

Tant que vous vous trouvez en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la garantie Décès vous est maintenue y compris après la résiliation de ce contrat de prévoyance collective.

Article 16.1. Le niveau de votre garantie :

La garantie maintenue est celle souscrite dans le cadre de ce contrat de prévoyance collective.

Toutefois, si vous avez été admis à ce contrat alors que vous vous trouviez déjà en arrêt de travail, nous versons les capitaux et les rentes prévus en déduisant ceux maintenus par le précédent assureur.

En cas de rupture de votre contrat de travail lorsque vous êtes en situation d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente, la garantie maintenue est celle dont vous bénéficiez à la veille de la rupture.

Article 16.2. La base de calcul des prestations :

Elle est égale à celle définie à l'article 7 de cette notice. Toutefois, si après la résiliation de ce contrat, vous êtes en 1ère catégorie d'invalidité et exercez une activité professionnelle, nous réduisons la base de calcul des prestations de 40%.

Article 16.3. La revalorisation :

La base de calcul des prestations est revalorisée selon l'évolution du point AGIRC depuis votre arrêt de travail. Après la résiliation de ce contrat, la revalorisation cesse et la base de calcul est maintenue au niveau atteint à la date de la résiliation.

Article 16.4. La fin du maintien de la garantie :

Le maintien de votre garantie prend fin :

- à la date à laquelle cesse l'indemnisation de votre arrêt de travail par la Sécurité sociale,
- à la date à laquelle vous ne remplissez plus les conditions nécessaires pour bénéficier du versement des prestations incapacité – invalidité,
- à la date d'attribution de votre pension vieillesse par la Sécurité sociale (ou pension pour inaptitude au travail), sauf si vous bénéficiez du dispositif de cumul emploi retraite.

Article 17 : Les documents nécessaires au règlement de la prestation Décès

Documents justificatifs (à nous faire parvenir dans les 6 mois suivant votre décès)	En cas de décès	En cas de perte totale et irréversible d'autonomie(1)
Acte de décès	X	
Certificat médical indiquant la nature et les circonstances du décès (document à retourner à notre médecin conseil sous pli confidentiel)	X	
Demande écrite de votre part ou de votre représentant légal		X
Rapport médical établi par votre médecin traitant ou par le médecin ayant constaté votre perte totale et irréversible d'autonomie (à adresser sous pli confidentiel à notre médecin conseil)		X
Notification d'attribution de la Sécurité sociale de la rente de 3ème catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente de 100 % faisant apparaître l'allocation pour tierce personne		X
Copie intégrale de votre acte de naissance	X	X
Copie intégrale de l'acte de naissance de votre conjoint	X	
Photocopie de votre (ou de vos) livret(s) de famille	X	X
Attestation de l'affiliation à un régime obligatoire de la Sécurité Sociale (2)	X	X
Photocopie de votre Pacte civil de solidarité	X	X
Copie de vos bulletins de salaire des 12 mois précédant le décès (ou de votre arrêt de travail en cas de perte d'autonomie ou si le décès survient après un arrêt de travail)	X	X
Certificat de scolarité de vos enfants (3) (4)	X	X
Attestation de leur affiliation au régime de la Sécurité sociale des étudiants (3) (4)	X	X
Copie de leur contrat de formation en alternance (3) (4)	X	X
Attestation du paiement des allocations pour adulte handicapé (4)	X	X
Ordonnance ou jugement de tutelle (4)	X	X
Copie de votre dernier avis d'imposition sur le revenu et de l'attestation de l'administration fiscale précisant le nombre de personnes entrant dans le calcul de votre quotient familial et d'enfants recevant une pension alimentaire, au jour du décès ou de la demande (4)	X	X
Copie du dernier avis d'imposition du concubin ou du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (4)	X	X

(1) : à la réception de l'ensemble des documents justificatifs, nous disposons d'un délai de trente jours pour statuer ou, éventuellement, demander des pièces complémentaires.
(2) : documents à remettre à la constitution du dossier et en cas de changement de situation pour chaque personne bénéficiaire du capital, et/ou des rentes éducation et/ou des rentes de conjoint
(3) : documents à remettre annuellement si la garantie Rente éducation a été souscrite.
(4) : documents à fournir lorsque l'application de la garantie dépend de vos enfants ou personnes à charge.

La garantie Décès accidentel

Article 18 : La garantie Décès accidentel en capital

Cette garantie prévoit le versement d'un capital supplémentaire à celui prévu au titre de la garantie Décès en capital lorsque le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie (selon la définition qui en est donnée à l'article 13.3) est causé par un accident.
L'accident est une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de votre volonté.
Les événements totalement ou partiellement provoqués par une cause pathologique et en particulier les épidémies, ne peuvent donc être considérés comme des accidents.
Le capital supplémentaire est versé, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la garantie Décès, soit à vos bénéficiaires, soit à vous-même si l'accident dont vous êtes victime conduit à une perte totale et irréversible d'autonomie.
Le décès ou la reconnaissance d'une perte totale et irréversible d'autonomie doit survenir dans les 12 mois civils suivant votre accident. La preuve du caractère accidentel incombe au(x) bénéficiaire(s).
Cette garantie permet également de bénéficier des **services complémentaires** décrits au chapitre "Les services complémentaires" de cette notice d'information.
Le montant du capital supplémentaire que nous versons est prévu dans le tableau de garantie présenté au début de cette notice.

Article 19 : Le maintien de la garantie Décès accidentel lorsque vous êtes en arrêt de travail

Tant que vous vous trouvez en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la garantie Décès accidentel vous est maintenue y compris après la résiliation du contrat de prévoyance collective. En revanche, les **services complémentaires** décrits dans cette notice cessent à sa résiliation.
Les conditions et les modalités de ce maintien sont identiques à celles prévues pour la garantie Décès. Elles sont décrites à l'article 16 de cette notice.

Article 20 : Les documents nécessaires au règlement des prestations

En plus des pièces énumérées pour la garantie Décès, vous devez nous transmettre tout document susceptible de prouver la relation de cause à effet entre l'accident et le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie (copie du rapport de police, procès verbal de gendarmerie, etc.).

La garantie Arrêt de travail

Lorsque vous êtes en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, la garantie Arrêt de travail prévoit le versement de prestations périodiques, qui sont respectivement réglées sous la forme d'indemnités journalières et de rentes.
Ces prestations sont versées lorsque votre arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de la garantie.
Lorsque vous êtes victime d'une atteinte corporelle grave, cette garantie vous permet également de bénéficier des **services complémentaires** décrits dans cette notice.
Les prestations périodiques ont un caractère indemnitaire. Nous pouvons donc exercer toute action contre les tiers responsables de votre situation pour recouvrer les sommes que nous avons engagées (article L 131-2 du Code des assurances).

Article 21 : En cas d'incapacité temporaire de travail

Nous reconnaissons l'incapacité temporaire de travail lorsque vous êtes dans l'incapacité physique totale de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident.
En outre, vous devez percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d'adoption indemnisés par la Sécurité sociale au titre de l'assurance maternité.

Article 21.1. Le montant de votre indemnité journalière

Il est prévu dans le tableau de garantie au début de cette notice.
Le montant de votre indemnité est déterminé sur une base journalière, c'est-à-dire sur la base de calcul des prestations divisée par 365.
Si vous êtes autorisé à exercer une activité partielle et que la Sécurité sociale poursuit son indemnisation, nous limitons le montant de votre prestation à la différence entre :

- la base de calcul des prestations, éventuellement revalorisées selon l'augmentation de la valeur du point AGIRC
- et le cumul des indemnités de la Sécurité sociale et du salaire que vous verse votre employeur au titre de votre activité partielle, ou des indemnités payées par Pôle emploi (ex ASSEDIC).

Article 21.2. Les modalités de versement de votre indemnité

Nos prestations prennent effet à l'issue d'une période d'arrêt de travail appelée franchise prévue dans le tableau des garanties au début de cette notice. La franchise est décomptée à partir du 1er jour de votre arrêt de travail.
Nous incluons dans le calcul de la franchise les périodes de mi-temps thérapeutique indemnisées par la Sécurité sociale, mais nous ne tenons pas compte de la durée des congés de maternité, de paternité ou d'adoption.
Nous n'appliquons pas de franchise pour un nouvel arrêt de travail s'il est dû à la réapparition de l'affection ayant déjà donné lieu à une indemnisation de notre part et sous réserve que la période de votre reprise du travail ait été inférieure à 60 jours continus. Si ce nouvel arrêt de travail survient après la résiliation de ce contrat, il ne donne pas lieu à indemnisation.
Nous cessons le versement de nos prestations :

- quand prennent fin les indemnités journalières que vous verse la Sécurité sociale,
- à la date d'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité permanente ou d'une pension pour inaptitude,
- à la date d'attribution de votre pension vieillesse par la Sécurité sociale, sauf si vous bénéficiez du dispositif de cumul emploi retraite,
- en cas d'expertise médicale, s'il est établi que vous n'êtes pas dans l'incapacité physique totale de travailler.

A réception du décompte de la Sécurité sociale, nous payons vos prestations à votre employeur tant que votre contrat de travail est en vigueur. En cas de rupture de votre contrat de travail, nous vous les versons directement.

Article 22 : En cas d'invalidité permanente

Nous reconnaissons l'invalidité permanente :

- **d'origine non professionnelle** lorsque vous satisfaites aux critères d'attribution d'une pension d'invalidité fixés à l'article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale,
- **d'origine professionnelle** lorsque la Sécurité sociale vous attribue un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 33 % selon la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

En outre, pour bénéficier de nos prestations, vous devez, au titre de votre invalidité, percevoir les rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale.
Nous procédons au classement de l'invalidité dans l'une des trois catégories suivantes :

	Invalidité permanente d'origine non professionnelle	Invalidité permanente d'origine professionnelle
1ère catégorie	Invalide capable d'exercer une activité rémunérée	Taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %
2ème catégorie	Invalide absolument incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle	Taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 %
3ème catégorie	Invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, doit en outre recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie	Taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 % et l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Article 22.1. Le montant de votre rente d'invalidité

Il est prévu dans le tableau de garantie au début de cette notice

Si, bien qu'invalide, vous exercez une activité professionnelle et que la Sécurité sociale vous verse une prestation d'invalidité ou d'incapacité permanente, notre rente sera limitée à la différence entre :

- la base de calcul des prestations éventuellement revalorisée selon l'augmentation de la valeur du point AGIRC,
- et le cumul de la rente de la Sécurité sociale et de votre salaire ou des indemnités payées par Pôle emploi (ex ASSEDIC).

Article 22.2. Les modalités de versement de votre rente d'invalidité

Cette rente vous est versée dès que nous avons reconnu votre invalidité. Elle vous est payée chaque mois à terme échu.

La rente d'invalidité prend fin :

- dès que vous cessez de percevoir la rente d'invalidité de la Sécurité sociale,
- à la date d'attribution de votre pension vieillesse par la Sécurité sociale (ou pension pour inaptitude au travail),
- en cas d'expertise médicale, s'il est établi que vous n'êtes pas atteint d'une invalidité permanente.

En aucun cas, une rente d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie et des indemnités journalières ne peuvent vous être versées simultanément.

Si, du fait de l'évolution de votre affection, vous changez de catégorie d'invalidité après la résiliation du contrat de prévoyance collective ou de la garantie, nous adaptons en conséquence le montant de votre rente.

Article 23 : Les formalités et documents nécessaires au règlement de la prestation Arrêt de travail

▪ En cas d'incapacité temporaire de travail

Sauf cas de force majeure, votre employeur doit nous déclarer votre arrêt de travail dans les deux mois qui suivent l'expiration de la franchise. Passé ce délai, il est considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration.

Pièces justificatives	Périodicité pour l'envoi des pièces justificatives	
	A l'origine de l'incapacité	En cours de versement
Certificat médical détaillé, à adresser à notre médecin conseil sous pli confidentiel, précisant la nature de l'affection, la date de la première constatation médicale et la durée prévisible de l'incapacité de travail	X	
Décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale	X	X
Avis d'arrêt de travail initial	X	
Avis de prolongation d'arrêt de travail		X
Eventuellement, les bulletins d'hospitalisation	X	X
Si vous avez choisi une franchise réduite en cas d'accident ou d'hospitalisation : - en cas d'accident, le certificat médical attestant que l'arrêt de travail résulte d'un accident et décrivant ses causes et circonstances - en cas d'hospitalisation, un bulletin d'hospitalisation	 X X	
Copie des bulletins de salaire des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail	X	
En cas de rechute, un certificat médical précisant qu'il s'agit de la même affection, ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionnant la rechute et les arrêts de prolongation s'ils n'ont pas été fournis		X
En cas de mi-temps thérapeutique, justificatifs des salaires perçus		X
Décomptes des prestations Pôle emploi (ex ASSEDIC)		X

▪ **En cas d'invalidité permanente**

Pièces justificatives	Périodicité pour l'envoi des pièces justificatives		
	A l'origine de l'invalidité	**Chaque mois**	**Chaque année**
Votre notification définitive d'attribution de pension d'invalidité ou de rente d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, délivrée par la Sécurité sociale au moment de l'ouverture des droits	X		
Justificatif du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale	X	X (1)	X (2)
Attestation sur l'honneur de non-activité professionnelle	X		X
Justificatif des salaires perçus (copie des bulletins de salaire)	X	X (1)	X (2)
Décompte des prestations Pôle emploi (ex ASSEDIC)	X	X (1)	X (2)
Photocopie d'une pièce d'identité comportant le lieu de naissance, à défaut extrait d'acte de naissance	X		
Copie de votre dernier avis d'imposition pour bénéficier d'une éventuelle exonération de la CSG et/ou de la CRDS	X		X
Relevé d'identité bancaire si vous souhaitez recevoir votre rente par virement	X		

(1) : pour les adhérents en première catégorie d'invalidité
(2) : pour les adhérents en 2ème et 3ème catégorie d'invalidité

GARANTIES DECES – DECES ACCIDENTEL – ARRET DE TRAVAIL

Sont exclus le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie et l'arrêt de travail résultant :

- d'un suicide ou d'une tentative de suicide au cours de la première année d'adhésion. Si vous étiez précédemment garanti au titre d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l'article 2 de la loi N° 89-1009 du 31 décembre 1989, pour des garanties et des niveaux de garanties identiques, sans qu'il y ait eu interruption de garanties, le délai d'un an est supprimé.
- d'une guerre civile ou étrangère, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non),
- de la participation active de l'adhérent à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis,
- d'un déplacement ou séjour dans une des régions ou un des pays formellement et dans tous les cas déconseillés par le Ministère français des Affaires Etrangères. Pour les personnes déjà présentes dans cette zone à la date de l'inscription de cette zone sur les listes du Ministère des Affaires Etrangères, l'exclusion ne s'applique qu'à compter du 14ème jour suivant cette inscription.

Toutefois en cas de déplacement ou séjour pour raison professionnelle, l'assureur pourra proposer des conditions de maintien d'assurance.

Pour ce faire, le souscripteur devra déclarer dix jours avant la date de départ le ou les salarié(s) concerné(s).

GARANTIES DECES ACCIDENTEL ET ARRET DE TRAVAIL

De plus, sont exclus le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie accidentels et l'arrêt de travail occasionnés par un accident résultant :

- du fait intentionnel du bénéficiaire ou de vous-même,
- de la pratique par l'adhérent de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il nous appartiendra de prouver que ces règles ont été violées,
- de la participation de l'adhérent à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,
- de la navigation aérienne de l'adhérent :
  - à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmés,
  - avec l'utilisation d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra léger motorisé (ULM) ou de tout engin assimilé,
  - au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,
- des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

GARANTIE DECES ACCIDENTEL

Enfin, sont exclus le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie accidentels occasionnés alors que :

- vous êtes en tant que conducteur sous l'emprise de boissons alcoolisées attestée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident,
- vous êtes sous l'emprise de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites des prescriptions médicales.

ainsi que les accidents résultants :

- d'attentat ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale,
- de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail suite à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013

Vous bénéficiez du maintien des garanties du présent contrat en cas de rupture de votre contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, sauf :

- en cas de licenciement pour faute lourde,
- si les droits à couverture complémentaire ne vous étaient pas ouverts au jour de la rupture de votre contrat de travail.

Nous maintenons les garanties du contrat à compter du lendemain de la rupture de votre contrat de travail, pour une durée maximale égale à la durée de votre dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, telle que nous l'aura déclarée votre employeur, dans la limite de 12 mois.

Le maintien de vos garanties doit vous être signalé dans le certificat de travail établi par votre employeur qui nous remettra la déclaration de maintien vous concernant.

En revanche, il vous appartient de nous justifier directement vos droits à indemnisation du chômage pour bénéficier du présent maintien. Aussi, nous conditionnons le versement des prestations à la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En tout état de cause, vous vous engagez à nous déclarer dans les meilleurs délais, votre reprise du travail ou la liquidation de vos droits à pension de retraite. A défaut, vous vous exposez au remboursement d'éventuels indus.

Nous cessons le maintien des garanties à la survenance du premier de ces évènements :

- au terme de la durée maximale prévue ci-dessus,
- au jour où vous trouvez un nouvel emploi ou liquidez vos droits à pension de retraite,
- à la date de résiliation du contrat.

Nous appliquons les dispositions particulières suivantes aux garanties maintenues :

- Les garanties maintenues correspondent à celles qui vous seraient appliquées si vous étiez toujours salarié de l'entreprise le jour de l'évènement déclencheur,
- L'arrivée du terme du maintien des garanties n'interrompt pas le versement des prestations périodiques en cours de service ou celles différées en raison de l'application de la franchise contractuelle si vous êtes en arrêt de travail le jour de la cessation du maintien de vos garanties,
- La base des prestations applicable durant la période de maintien des garanties est celle calculée au jour de la rupture de votre contrat de travail. Les revenus procurés par les avantages attribués au titre des stock options, les primes et indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail, n'entrent pas dans la base de prestation.

Toutefois, le maintien des garanties ne peut vous conduire à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous auriez perçues au titre de la même période. Si vous n'en perceviez pas ou plus, cette base des prestations sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'arrêt.

ATTESTATION DE REMISE DE LA NOTICE

Merci de remplir cette attestation et de la remettre à votre employeur

Je, soussigné (prénom, nom)....., déclare avoir bien reçu la notice du contrat collectif obligatoire Prévoyance N° ..... remise par mon employeur.

A .....Le,.....Signature